

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3112/2533

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายดำรงค์ เกตุสุวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา , มาตรา 73 วรรคสอง

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา , มาตรา 31 วรรคสอง

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง มีอัตราโทษชั้นสูง
จำคุกยี่สิบปี เป็นโทษที่หนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 มาตรา 31 วรรคสองซึ่งมีอัตราโทษจำคุกชั้นสูงสิบห้าปีโดยไม่ต้องคำนึงถึงโทษ
ขั้นต่ำ.

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 วรรคสอง มีอัตราโทษชั้นสูง
จำคุกยี่สิบปี เป็นโทษที่หนักกว่าโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 มาตรา 31 วรรคสองซึ่งมีอัตราโทษจำคุกชั้นสูงสิบห้าปีโดยไม่ต้องคำนึงถึงโทษ
ขั้นต่ำ.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ